

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1828/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายณัฐวุฒิหรือนัฏฐวุฒิหรืออำนาจหรือ

ประเสริฐ เรื่องพงษสาร

จำเลย

หรือต้นประเสริฐ

จำเลย

นายณัฐวุฒิ เรื่องพงษสาร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335(1) จำคุก 4 ปีฐานปลอมเช็คตามมาตรา 266 และมีความ
ผิดฐานใช้เช็คปลอมตามมาตรา 268 ประกอบมาตรา 266 อีกกระทงหนึ่งให้ลงโทษ
จำเลยตามมาตรา 268 ประกอบมาตรา 266 จำคุก 8 ปี รวมโทษจำเลยจำคุก 12 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335(1) วรรคแรก ลงโทษจำคุก 2 ปีความผิดฐานใช้ตัวเงิน
ปลอมลงโทษจำคุก 4 ปี รวมจำคุก 6 ปีนอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 117 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ 6 แผ่นที่ 7,99)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างนี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างนี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ